



UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE DERECHO
CARRERA DE DERECHO

SÍLABO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Nombre del curso: Derecho Constitucional
- 1.2. Código: DER04102
- 1.3. Ciclo: IV
- 1.4. Créditos: 04
- 1.5. Horas semanales: 4 horas (2 Teoría / 2 Práctica)
- 1.6. Naturaleza: Obligatorio - Teórico/Práctico
- 1.7. Prerrequisito: Introducción al Derecho

II. SUMILLA

La asignatura de Derecho Constitucional es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito brindar al estudiante las bases conceptuales y dogmáticas del ordenamiento jurídico peruano. El curso se centra en el análisis de la Constitución Política del Perú, abordando la teoría del Estado, el constitucionalismo y la supremacía constitucional. Asimismo, desarrolla un estudio profundo de los derechos fundamentales, su interpretación, límites y mecanismos de protección, así como la organización y estructura de los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia General:

Aplica el razonamiento jurídico para la resolución de conflictos, fundamentando sus decisiones en la supremacía de la Constitución y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

3.2. Competencias Específicas:

- Analiza la estructura y funciones del Estado peruano bajo el marco de la Constitución vigente.
- Interpreta y aplica la doctrina de los derechos fundamentales en casos prácticos y jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
- Identifica las garantías constitucionales como herramientas de protección ciudadana frente al poder público y privado.

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (LOGROS)

Al finalizar el curso, el estudiante:

1. Explica los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa.
2. Identifica el contenido esencial y los límites de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
3. Analiza las funciones y competencias de los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
4. Resuelve casos prácticos aplicando las garantías constitucionales (Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data, etc.).

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS



UNIDAD 1: TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ESTADO

Semana 1: El Constitucionalismo. Evolución histórica. La Constitución: concepto y tipología.

Semana 2: El Poder Constituyente y Poder Constituido. La Reforma Constitucional.

Semana 3: Fuentes del Derecho Constitucional. La pirámide de Kelsen y el bloque de constitucionalidad.

Semana 4: Principios constitucionales: Estado de Derecho, Democracia y Separación de Poderes.

UNIDAD 2: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (PARTE DOGMÁTICA)

Semana 5: Teoría general de los Derechos Fundamentales. Dignidad humana como fin supremo.

Semana 6: Derechos Civiles y Políticos: Libertad individual, igualdad y participación ciudadana.

Semana 7: Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El rol subsidiario del Estado.

Semana 8: Examen Parcial.

UNIDAD 3: ESTRUCTURA DEL ESTADO (PARTE ORGÁNICA)

Semana 9: El Poder Legislativo: Estructura, funciones y estatuto de los congresistas.

Semana 10: El Poder Ejecutivo: El Presidente de la República, Consejo de Ministros y facultades legislativas.

Semana 11: El Poder Judicial y el sistema de justicia. Principios de la función jurisdiccional.

Semana 12: Organismos Constitucionalmente Autónomos (Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, BCR, etc.).

UNIDAD 4: JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y GARANTÍAS

Semana 13: El Tribunal Constitucional: Composición, funciones y rol como intérprete supremo.

Semana 14: Los procesos de tutela de derechos: Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y Cumplimiento.

Semana 15: Los procesos de control orgánico: Acción de Inconstitucionalidad y Acción Popular. Conflicto de Competencias.

Semana 16: Examen Final.

VI. METODOLOGÍA

- Clase Magistral Participativa: Exposición teórica con intervención activa de los alumnos.
- Método de Casos: Análisis de sentencias relevantes del Tribunal Constitucional Peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Resolución de dilemas jurídicos sobre vulneración de derechos.
- Talleres de Debate: Discusión sobre temas coyunturales y reformas constitucionales.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final se obtiene según el promedio ponderado de:

- Evaluación Permanente (Controles de lectura, trabajos grupales, participaciones): 30%
- Examen Parcial: 30%
- Examen Final: 40%

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Bernaldes Ballesteros, E. (2012). La Constitución de 1993: Análisis comparado. Lima: ICS Editores.
- García Toma, V. (2014). Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Lima: Adrus.
- Hakansson Nieto, C. (2012). El curso de Derecho Constitucional. Lima: Palestra.



SILABO OFICIAL - UNIV. SAN IGNACIO DE LOYOLA

- Landa Arroyo, C. (2017). Los Derechos Fundamentales. Lima: PUCP.
- Sentencias relevantes del Tribunal Constitucional (Jurisprudencia vinculante).